Nota di chiusura della prima giornata di ispezione — copie, sigilli e richiesta di informazioni

TERSILIA ADDITIVI S.p.A. — Direzione affari legali e compliance Via Ponchielli 22 — 26013 Crema (CR)

Nota interna prot. TA/LEG/2030/019 — Crema, 15 gennaio 2030, ore 20:40

A: avv. Marta Buoncompagni, general counsel e p.c.: ing. Gianmaria Osti, direzione di stabilimento; dott. Emilio Cravanzola, direzione commerciale; avv. Giulio Ranieri, Studio Ranieri Vasconi e Associati

Oggetto: procedimento AT.40736 — chiusura della prima giornata, supporti consegnati, sigilli apposti e richiesta di informazioni ricevuta a chiusura

Marta,

ti metto per iscritto come si è chiusa la giornata, così domattina hai il quadro prima di rientrare. Ho tenuto il foglio delle operazioni fino alle 18:50; da lì in avanti riporto qui, perché sono cose che vanno viste insieme.

1. Supporti e copie

I funzionari hanno acquisito cinque supporti: l'immagine della casella della direzione commerciale, le due caselle dei responsabili di area, la cartella dei listini, l'estrazione dal gestionale Adamas e la cartella dei comitati di direzione. Sul foglio delle operazioni sono annotati, per ciascun supporto, il custode indicato dall'impresa, l'intervallo temporale richiesto, le chiavi di ricerca comunicate dal sig. Novotný e le impronte calcolate in nostra presenza. Alle 17:12 ci sono state consegnate le copie speculari, sigillate, con la ricevuta n. 2 al verbale.

Quello che non abbiamo è l'elenco dei documenti effettivamente trattenuti. La ricevuta n. 2 indica i supporti, le dimensioni e le impronte, non i singoli file. Alle 17:40 il sig. Novotný ha comunicato che la selezione dei messaggi pertinenti sarà eseguita negli uffici della Commissione a partire dalle copie acquisite; ho chiesto alla capo missione che al termine di quella selezione ci venga trasmesso l'elenco dei file trattenuti, e ho ripetuto la richiesta a Boonstra alle 18:55. Mi ha detto che ne parliamo domani. Finché non arriva quell'elenco non siamo in grado di dire che cosa esattamente si sono portati via.

Aggiungo una circostanza che Trentin ha fatto rilevare ai funzionari alle 09:55 e che è annotata sul foglio: quasi tutto il materiale copiato esiste soltanto in forma elettronica, non c'è un corrispondente cartaceo di quei messaggi e di quelle cartelle.

2. Documento n. 14

La busta contenente il documento n. 14, il memorandum dello Studio del 4 dicembre 2029, è rimasta chiusa e siglata come da obiezione formulata in mattinata dall'avv. Ranieri e verbalizzata al punto 9 del verbale ispettivo. Fino alla chiusura delle operazioni non è arrivata alcuna comunicazione della Commissione sullo status del documento, che resta quindi riservato e in attesa di determinazione. La busta è custodita dai funzionari insieme al fascicolo dell'ispezione. Il verbale ispettivo sarà sottoscritto e rilasciato in copia alla chiusura delle operazioni, prevista per domani.

3. Apposizione dei sigilli

Alle 19:05 la capo missione ha apposto il sigillo adesivo n. EC-2030-0451 alla porta della sala archivio del piano terra, dove restano i cinque raccoglitori ancora da esaminare e gli schedari commerciali. Riporto il testo del verbale di apposizione, che è l'allegato 3 al verbale ispettivo e che ho sottoscritto per l'impresa:

> *«Il giorno 15 gennaio 2030, alle ore 19:05, presso i locali di Tersilia Additivi S.p.A. in Crema, Via Ponchielli 22, gli agenti incaricati appongono il sigillo n. EC-2030-0451 sulla porta di accesso al locale archivio del piano terra, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003. Il locale contiene documentazione oggetto di esame. Il sigillo resta apposto fino alla ripresa delle operazioni, fissata per il 16 gennaio 2030 alle ore 09:00. Si dà atto che la rottura del sigillo espone l'impresa alle sanzioni previste dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento. Letto, confermato e sottoscritto. Per la Commissione: K. Boonstra, A. Kollár. Per l'impresa: R. Pavesi.»*

Il sigillo è una etichetta autoadesiva blu della Commissione, con numerazione progressiva, applicata a cavallo fra battente e stipite. Alle 19:08 ho scattato tre fotografie (porta intera, dettaglio del sigillo con il numero

leggibile, corridoio) che ho salvato nella cartella della direzione legale con il nome SIG-20300115. La sala ha una sola porta; la finestra è a vetro fisso con inferriata e non è apribile.

Alle 19:15 ho fatto affiggere accanto alla porta l'avviso interno con il divieto di accesso e il richiamo alle sanzioni, e ho comunicato la cosa per posta interna ai capi turno, alla manutenzione e all'impresa di pulizie, che ha già escluso il locale dal giro serale. La vigilanza esterna effettua i passaggi contrattuali delle 23:00 e delle 04:00 lungo il perimetro esterno; all'interno non passa.

Alle 19:40 Zoppè della logistica mi ha chiesto se domattina alle 6:00 si possa aprire la sala per prendere i registri di carico del turno di notte, con la presenza di un testimone interno e riapponendo poi il sigillo, perché la spedizione delle 7:30 per Sarganti dipende da quei registri. Gli ho detto che la risposta la diamo domattina con lo Studio e che per ora nessuno tocca la porta. Ti giro la richiesta così com'è perché la spedizione è già stata confermata al cliente.

4. Richiesta di informazioni consegnata a chiusura

Alle 19:20 la sig.ra Boonstra mi ha consegnato, in allegato al verbale (allegato 4), una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, rif. AT.40736/RFI-1, che fissa la risposta al 29 gennaio 2030 e richiama in calce le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del medesimo regolamento. La risposta va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta, in formato editabile per le tabelle.

I quesiti sono nove:

1. dati di vendita mensili degli additivi X-4 e X-7, per cliente e per Paese di destinazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, a volume e a valore;
2. listini in vigore nello stesso periodo e relative revisioni, con la data di decorrenza di ciascuna;
3. struttura degli sconti e delle condizioni particolari applicate ai primi venti clienti;
4. elenco delle riunioni di associazione o di settore cui ha partecipato personale di Tersilia nel periodo, con date, sede, partecipanti e ordine del giorno;
5. nominativi e periodo di incarico dei responsabili commerciali e dei responsabili di area;
6. corrispondenza intercorsa con quattro operatori indicati nella richiesta;
7. descrizione del processo di formazione e approvazione del listino;
8. organigramma della funzione commerciale al 1° gennaio di ciascun anno del periodo;
9. elenco dei sistemi informativi in cui sono conservati i dati di cui ai punti 1 e 2.

La raccolta va tenuta separata dalle operazioni di domani: sono due cose diverse e non possiamo farle fare alle stesse persone nelle stesse ore. Propongo di chiudere la raccolta interna entro mercoledì 23 gennaio e di tenere la revisione interna venerdì 25 gennaio, così restano alcuni giorni prima dell'invio.

Sul punto 1 c'è una difficoltà pratica. Il flusso dei dati di vendita oggi non ha un responsabile: il gestionale Adamas è presidiato dal controllo di gestione per la parte a valore e dall'ufficio prezzi per la parte a volume, e nessuna delle due funzioni ha la titolarità dell'estrazione per cliente e per Paese nella forma richiesta. Per i punti 4 e 6 mi appoggerei alla segreteria di direzione, per il punto 9 a Trentin.

5. Domani

I funzionari tornano alle 09:00. Restano da esaminare i cinque raccoglitori chiusi in archivio; la sala Adda resta a loro disposizione e la chiave la tengono loro, come oggi. La sala archivio si riapre in loro presenza.

Domattina alle 8:30 vedo Ranieri nel mio ufficio per decidere la linea sul documento della Dallavalle e sulla richiesta di Zoppè; ti chiamiamo appena atterri.

Renzo Pavesi Responsabile compliance

Allegati: 1) ricevuta n. 2 dei supporti consegnati; 2) verbale di apposizione dei sigilli del 15 gennaio 2030; 3) richiesta di informazioni AT.40736/RFI-1 del 15 gennaio 2030.